

1501214-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013441/2022 - 08º

D.P. BRAS, 22461177 - 08º D.P. BRAS, 2013441 - 08º D.P. BRAS, 2013441 - 06º D.P.

CAMBUCI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VITOR PORTACIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501214-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501214-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013441/2022 - 08º

D.P. BRAS, 22461177 - 08º D.P. BRAS, 2013441 - 08º D.P. BRAS, 2013441 - 06º D.P.

CAMBUCI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VITOR PORTACIO DE SOUSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

LUAN TAVARES DE SANTANA, RAFAEL SAPUCAIA DA SILVA e VITOR PORTACIO DE SOUSA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §3º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e no artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data

indeterminada, porém anterior ao dia 14 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital, associaram-se entre si e com outros indivíduos não identificados, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Consta, também, que no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 16h00min, na Avenida do Estado, Cambuci, nesta cidade e Comarca, LUAN TAVARES DE SANTANA, RAFAEL SAPUCAIA DA SILVA e VITOR PORTACIO DE SOUSA, previamente ajustados e agindo com unidade de designios e identidade de propósitos entre si e com outros indivíduos não identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo contra a vítima Saulo de Tarso Correali, dinheiro e pertences pessoais, sendo que a violência empregada no contexto do delito apenas não resultou na morte da vítima, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme narra a denúncia, em data incerta, os denunciados e os comparsas não identificados se associaram tendo como finalidade a prática de crimes e, para tanto, armaram-se com armas de fogo.

Organizaram-se, dividindo tarefas e, no dia dos fatos, RAFAEL embarcou no veículo VW/Fox, placas DZV9675, juntamente com outros quatro comparsas, ao passo que VITOR e LUAN embarcaram no automóvel I/KIA CERATO, placas KHM3E14, também com outros comparsas, dirigindo-se todos para as proximidades da Avenida do Estado, determinados a praticar o roubo. Estacionaram na via pública, alguns metros distantes um do outro, e avistaram a vítima no interior do veículo Honda/Fit, placas FOG6I18, parado, em razão do sinal semaforico.

Na sequência, dois dos agentes desembarcaram do veículo VW/Fox e, de arma em punho, aproximaram-se e bateram no vidro do veículo da vítima, anunciando o assalto. Os demais comparsas permaneceram no interior daqueles veículos, dando-lhes cobertura. Ocorre que a vítima, policial civil, reagiu e acelerou o veículo, tendo os roubadores efetuado disparos em sua direção, que atingiram o vidro do carro. Em seguida, tais agentes retornaram ao veículo VW/Fox, que se pôs em fuga em alta velocidade, sendo certo que a vítima foi ao seu encalço e solicitou auxílio à Polícia Militar. Em razão de tal circunstância, o delito não se consumou.

Durante a perseguição, os agentes embarcados no VW/Fox efetuaram outros disparos em direção ao veículo da vítima e, em dado momento, a vítima notou que o VW/Fox fazia movimentos idênticos ao veículo I/KIA Cerato, acabando por colidirem na calçada. Após a colisão, os roubadores desembarcaram dos veículos VW/Fox e I/KIA Cerato, sendo que os ocupantes do VW/Fox ainda efetuaram outros disparos em direção à vítima, sem lograr atingi-la, e se evadiram correndo.

A vítima logrou deter o denunciado RAFAEL.

Os policiais militares Anderson e Renan lograram deter LUAN, na Rua Ana Neri. Indagado, admitiu participação no roubo, porém afirmou que não estava armado. Já na Rua José Bento, o policial militar Rinaldo encontrou o denunciado VITOR baleado, dentro de uma Van, o qual admitiu participação no delito. Foi levado ao Hospital do Ipiranga, onde foi submetido a cirurgia.

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 152/154).

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 157/187 e 323/340).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 18 de março de 2022 (fls. 348/355).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa dos réus LUAN e VITOR pugnou pela absolvição dos acusados, reiterando memorial do Ministério Público.

A Defesa do acusado RAFAEL, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito para o crime de furto tentado; a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena; a aplicação da detração penal; e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente, desclassificando-se o delito inicial com relação ao réu Rafael.

A materialidade do crime imputado é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 32), pelos boletins de ocorrência (fls. 02/07, 67/72 e 73/79), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 64/66), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria do latrocínio, no entanto, respeitado o posicionamento ministerial, é duvidosa.

Em juízo, o acusado RAFAEL SAPUCAIA DA SILVA disse que estava dentro do carro Fox. Tinha combinado com “os meninos de irem pegar umas maconhas”. Bruno mostrou um riscador de azulejo, com ponta de ferro e ficou surpreso no momento, porque “não sabia que os meninos iam fazer algo de errado”. Bruno começou a gritar “desce do carro, desce do carro” e desceu junto, “no embalo”. Bruno e Pietro foram em direção do carro da vítima batendo no vidro e voltaram logo em seguida. Escutou dois barulhos de disparos de arma de fogo. Desesperado, entrou no carro junto com os outros indivíduos e se evadiram. O veículo do policial civil saiu correndo atrás deles. Breno estava dirigindo o veículo e Bruno estava com esse riscador de azulejo que quebra os vidros. Eles tentaram roubar o celular que estava no suporte do carro da vítima, porém não conseguiram porque o vidro era blindado. “Não sabia que os meninos fariam algo de errado”. Estava com outras três pessoas dentro do carro, sendo Bruno, Breno e Pietro. Não conhece os corréus e eles não estavam no seu carro. Tem 18 anos de idade. Já ficou internado 8 dias na Fundação Casa por envolvimento em ato infracional equiparado ao crime de roubo. O veículo Fox vermelho, segundo seu amigo, “era emprestado e ficou tranquilo para entrar no carro”. Às perguntas do MP, disse que a vítima foi quem o prendeu. Outro carro, de cor cinza escura, estava também atrás deles e atirou várias vezes em direção deles.

O réu LUAN TAVARES DE SANTANA, em juízo, negou os fatos. Estava dirigindo o veículo Kia Cerato, que é do seu irmão. Estava indo comprar maconha e parou no farol vermelho quando escutou o veículo Fox vermelho dirigindo em alta velocidade e barulho de tiros. Abriu o caminho para que o veículo pudesse passar. O veículo vermelho, no entanto, bateu na sua traseira, arremessando o seu carro para cima da calçada. desceu correndo e pediu ajuda dentro de uma vidraçaria, de onde saiu depois que pararam os disparos. Estava caminhando na rua e foi abordado por um policial, que lhe perguntou se tinha passagem e por esse motivo foi detido. Estava no carro com o réu Vitor. O policial lhe perguntou “cadê a arma que estava no Fox vermelho?”, ao que ele respondeu, “nem no Fox vermelho eu estava, estava no Kia Cerato”. Estava com 20 anos de idade quando dos fatos. Trabalhava como despachante registrado (contrato de experiencia). Tem passagem por crime furto de residência (apartamento). Conhece o corréu Vitor do futebol. Não conhece o corréu Rafael. Às perguntas da acusação, nega ter dito para o policial que ele praticaria um roubo, mas que estava sem arma. Tentou abrir espaço para o Fox passar e acabou batendo na sua traseira. Às perguntas da defesa, disse que o policial que o abordou, ficou o segurando e pressionando perguntando por arma de fogo.

O corréu VITOR PORTACIO DE SOUSA, interrogado apenas em juízo, contou que tem 19 anos de idade e estava trabalhando fazendo “bicos”. Conhece apenas o corréu Luan, do futebol. Sobre os fatos preferiu manter-se em silêncio, o que foi informado também por seu advogado.

A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não desmente a versão do réu Rafael. Senão vejamos.

A vítima e policial civil Saulo de Tarso Correali, em audiência de instrução, relatou que reconheceu o réu Luan como sendo um de seus algozes (o outro indivíduo por ele apontado era um figurante). Contou que estava na pista central na Avenida do Estado quando percebeu do lado direito dois indivíduos, um com uma arma de pequeno porte e outro batendo no vidro. Imediatamente acelerou e escutou dois disparos. Conseguiu passar por entre os carros, e o farol vermelho e ficou vendo para onde os roubadores iam. Tinha um carro Fox vermelho parado ali nas proximidades, ao lado do Carrefour e começou a segui-lo. No final dessa rua, conseguiu avistar os roubadores. Teve a impressão de ter escutado alguns disparos. Os roubadores já estavam dentro do veículo Fox vermelho. Conseguiu se aproximar e percebeu que havia um veículo cinza, na frente do veículo Fox vermelho. Até então não tinha percebido que havia outro carro na empreitada. Os dois veículos faziam a mesma movimentação, até que se colidiram. Conseguiu chegar perto dos carros. Havia um total de nove agentes, divididos em dois carros. Os dois veículos bateram entre eles, ao tentarem se evadir pela calçada. Depois da colisão, todos fugiram a pé. Saiu no encalço dos roubadores e um deles veio na sua direção, no caso, o réu Rafael. Outro indivíduo foi detido pelos policiais militares. O réu Rafael se entregou rapidamente e disse que não sabia que os indivíduos que estavam com ele no carro cometeriam o roubo. Informalmente, Rafael disse ainda que havia duas armas, uma em cada veículo. O ofendido efetuou de quatro a seis disparos. Sua arma é uma Glock .40 da polícia civil. Seu veículo foi atingido por dois disparos de arma de fogo, pelo lado direito do passageiro. A perseguição dos veículos durou alguns minutos, por volta de seis ou sete quarteirões. Os outros dois agentes foram abordados pelos policiais militares e os reconheceu ainda no local dos fatos. Devido aos disparos e a proximidade de um posto da PM, eles chegaram ali muito rápido e não precisou nem acioná-los. Às perguntas do MP, respondeu que quando da abordagem, os roubadores o abordaram pelo vidro do passageiro. Um deles bateu com a mão e o outro bateu com a arma de fogo. Logo acelerou o carro, que era blindado. Quando acelerou escutou os disparos. Às perguntas da defesa, respondeu que foi abordado por dois indivíduos que estavam no veículo Fox vermelho. Disse que é uma "situação de adrenalina muito rápida e teve de reagir muito rapidamente". Um dos roubadores possuía uma arma de pequeno porte, com a qual bateu no seu vidro. O veículo Kia Cerato e o Fox vermelho faziam os mesmos movimentos bruscos e tentando se desvencilhar do trânsito para se evadir, daí a conclusão de que os seus ocupantes estavam juntos.

A testemunha Rinaldo Campos Repulho Junior, policial militar, ao ser ouvido na Delegacia, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando receberam via rádio a notícia de que estava ocorrendo disparos de arma de fogo no local dos eventos. Diante disso, chegaram na Rua Climaco Barbosa e foram informados pelo policial civil vítima Saulo o caminho que os roubadores haviam tomado. Assim, deslocaram-se no sentido da Rua José Bento, momento em que viram um funcionário do mercado livre que estava na calçada gesticulando em sua direção e apontando para uma van. Dentro da van verificaram que estava o indivíduo VITOR PORTACIO, que estava baleado e com as roupas um pouco ensanguentadas. Questionado sobre os fatos, VITOR confirmou que estava participando de um assalto, mas que ele não estava armado. Verificaram, também, que VITOR estava com uma camiseta embolada pressionando o ferimento. Diante disso, foi acionado o resgate do Corpo de Bombeiros, via Rede Rádio e o abordado foi removido ao Hospital do Ipiranga, onde recebeu a informação que iria passar por cirurgia (fl. 13).

Em juízo, a testemunha Anderson André de Oliveira, policial militar, narrou que estava em patrulhamento de moto da rocam quando foi avisado rede rádio sobre os disparos de arma de fogo. Deslocou-se para o local e populares indicaram o local para o onde um dos acusados teria se evadido. Deparou-se com um dos acusados. Abordado, ele foi levado até a vítima, que o reconheceu prontamente. O réu estava

correndo e, de início, negou os fatos. Disse apenas que estava no carro com os demais indivíduos, no veículo Kia Cerato. Sua participação foi apenas essa no local dos fatos. Às perguntas da acusação, disse que o ofendido estava detendo outro acusado. Não se recorda os nomes dos indivíduos que foram detidos. Às perguntas da defesa, disse que havia muitas equipes da PM. Outra equipe abordou um dos roubadores que foi atingido com um disparo no pé. Conduziu o réu Lucas ao DP e outra equipe ficou na preservação do local, porém não sabe qual.

Da mesma forma, a testemunha Renan José Santiago, policial militar, em juízo, disse que estava na equipe da rocam 2, com o policial militar Anderson Andre de Oliveira. Quando chegou ao local, colheu informações e fez buscas, abordando um dos indivíduos que foi levado para averiguação. No momento em que avistou esse rapaz abordado, ele estava caminhando. Indagado acerca de eventual participação no roubo, ele consentiu que estava no veículo, porém que eles não estavam armados. Às perguntas da acusação, explicou que quando avistou o réu, seu parceiro já tinha dado ordem de parada, isto porque o outro policial estava mais na frente da ocorrência. Depois de abordado, foram até o local da colisão. Não se recorda se a vítima efetuou reconhecimento ainda no local. Indagado, o réu confirmou que estava no local dos fatos, porém que ele e seus comparsas não estavam com arma de fogo.

A testemunha Rinaldo Campos Repulho Junior, policial militar, ao ser inquirido em juízo, contou que foi irradiado disparos de arma de fogo pela via. Deslocou-se para o local, encontrou o ofendido com um dos réus já detido e narrando os fatos. Saiu em diligências pelo local e equipe de bombeiro informou que um dos roubadores estava dentro de uma perua de entrega da empresa Mercado Livre. Dentro do carro, o réu Vitor estava se escondendo. Sua participação foi de conduzir apenas o réu ao hospital. A detenção do réu se deu na frente do corpo de bombeiros. O condutor da perua da empresa Mercado Livre estava no local e demonstrava nervosismo, apontando para o interior do veículo. Indagado, o réu Vitor não conseguia nem falar em razão de estar baleado nas costas. O réu só falava que sentia muita dor e que lhe faltava o ar. Sobre os fatos, embora questionado, ele não conseguia responder. Às perguntas da defesa, respondeu que diversas pessoas compareceram ao local, sobretudo porque ser uma ocorrência envolvendo policial civil. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância para socorrer o acusado, diversos policiais da polícia civil e da polícia militar compareceram ao local. Outra pessoa foi baleada no pé, que foi atendida por outra viatura.

A testemunha de defesa Elias de Oliveira Alves relatou que estava caminhando na rua e escutou alguns disparos de arma de fogo. Foi atingido por um disparo de arma de fogo. Viu um veículo passando assim que disparou, porém não viu a marca do carro. Depois de um minuto ou trinta segundos passou uma viatura da PM atrás. Escutou uns dois disparos e quando foi olhar foi atingido. "Não viu de onde veio o disparo". Às perguntas da defesa que o arrolou, disse que estava sozinho caminhando na rua. Não havia pessoas na rua. Não chegou a ver a colisão de veículos. Assim que tomou o disparo de arma de fogo, ficou caído na rua aguardando ser socorrido. Não deu para ver se o carro de onde teria sido efetuado o disparo havia mais ocupantes em seu interior.

Nesse contexto dos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, persiste dúvidas que beneficiam os acusados.

A vítima descreveu que dois roubadores anunciaram o assalto, um deles portando arma de fogo. Acelerou o carro e, neste instante escutou dois disparos.

Segundo a vítima, ainda, ela retornou e iniciou a perseguição ao veículo Fox de cor vermelha, cujos ocupantes estariam junto com os ocupantes do veículo Kia Cerato.

Não se apurou, no entanto, as circunstâncias em que se deu a prisão dos corréus Luan e Vitor, eis que foram abordados por policiais militares, acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo.

E tanto assim o é, que o Ministério Público requereu a absolvição dos acusados Luan e Vitor.

Uma vez absolvidos os corréus, não subsiste o delito de associação criminosa, cuja absolvição se estende para o acusado Rafael.

E, quanto ao acusado Rafael, por sua vez, ele não nega que estivesse na cena do crime. Alega, no entanto, que os demais rapazes que o acompanhavam no dia dos fatos, estavam com uma broca de Widea. Ato contínuo, desceram para anunciar o assalto e pegar o aparelho de telefone celular que estava no suporte do carro da vítima. Após a tentativa frustrada, correram para dentro do carro novamente e escutou disparos de arma de fogo.

Anote-se que a vítima não reconheceu o réu em juízo, de forma que ele poderia até mesmo negar os fatos, no entanto, confirmou que estava, sim, na cena do crime. A perícia no local concluiu que houve disparos de arma de fogo que atingiram quatro veículos. A dúvida que subsiste é se os danos ocasionados no vidro do veículo da vítima foram provenientes de disparo de arma de fogo ou não.

A defesa alega que o autor dos fatos não estava portando arma de fogo e que, por isso, o dano causado no vidro do carro da vítima não é compatível com disparos de arma de fogo (mesmo em se tratando de veículo blindado). Juntou fotos e estudos de balística que incutem dúvidas acerca da origem dos danos no vidro.

Ainda neste tocante, a defesa do acusado Rafael, defendendo a desclassificação do delito inicial, solicitou complementação da perícia, agora a ser realizada pelo núcleo especializado de balística da polícia civil. Esta, por sua vez, não foi possível de ser realizada, isto porque para que se atestasse a natureza no dano, seria necessário inutilizar o vidro incriminado, o que dependeria da autorização da vítima.

O fato é que, somado à natureza do dano no vidro, compatível tanto com o suposto disparo de arma de fogo como com a broca de widea, bem como as circunstâncias demasiadamente genéricas da abordagem dos demais corréus, cuja absolvição o próprio Ministério Público requereu, há dúvidas que devem beneficiar o acusado Rafael.

Fato que é indene de dúvidas é a presença do acusado Rafael na cena do crime. A perícia do local do crime (fls. 407/430) atesta que os disparos que atingiram outros veículos inclusive são compatíveis com uma arma .40, justamente a arma do policial civil. Não há comprovação de disparos provenientes de outro calibre de arma de fogo. (ou seja, os disparos que atingiram os demais veículos envolvidos na perícia foram efetuados pela arma do policial civil que confirma, neste sentido, ter efetuado os disparos).

Somado a este contexto nebuloso, tem-se que a defesa do réu Rafael acostou fotos em sede de memorial onde aparece outro veículo envolvido na ocorrência, e a versão do réu Rafael- no sentido de que havia outro veículo prestando apoio à vítima e que efetuou disparos- ganha contornos de veracidade. (a defesa bate-se na tese de que o policial civil solicitou apoio de outro policial civil que compareceu no local e efetuou, igualmente, disparos de arma de fogo)

Não se trata aqui de desconsiderar as palavras da vítima, o policial civil, mas de analisá-las em cotejo com as demais provas constantes dos autos e persiste dúvidas, ao menos nesta Magistrada, acerca da origem dos danos causados no vidro do carro da vítima.

A dúvida poderia ser espancada pela perícia especializada e, no entanto, nem a perita do núcleo de balística pode concluir com a certeza que se espera de um decreto condenatório de que os danos ao vidro da vítima eram decorrentes de disparos de arma de fogo, eis que não respondeu ao quesito da defesa (conforme fls 516, item 1) alegando a necessidade de "testes experimentais na tentativa de reproduzir os danos documentados no laudo 28.172/2022, não podendo ser realizado de forma indireta".

Carrear a condenação por delito de latrocínio tentado, com penas altíssimas, demandaria prova indene de dúvidas, o que não é definitivamente o caso dos autos. E, neste contexto, imperiosa a desclassificação da imputação inicial (de latrocínio tentado) para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada.

Assim, provadas autoria e materialidade do delito previsto no artigo 155, §4º,

incisos I e IV do Código Penal c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

Réu RAFAEL SAPUCAIA DA SILVA

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, nada há para ser considerado. A atenuante da confissão espontânea e da menoridade, desta forma, não serve para reduzir a pena aquém do mínimo.

Na terceira fase da fixação da reprimenda, há que se considerar a tentativa. Neste tocante, considerando o iter criminis percorrido pelos acusados, que chegaram a retirar a res furtiva do veículo da vítima, diminuo a pena em 1/3, o que totaliza a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa.

O réu descontará a reprimenda no regime ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e:

1) CONDENO o acusado RAFAEL SAPUCAIA DA SILVA à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 03 dias-multa, como incurso no artigo 155, §2º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2) ABSOLVO o acusado RAFAEL SAPUCAIA DA SILVA do delito do artigo 288 do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

3) ABSOLVO os acusados VITOR PORTACIO DE SOUSA e LUAN TAVARES DE SANTANA das imputações que lhes recaem, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Taxa judiciária pelos réus, nos termos da legislação estadual vigente.

Considerando o regime de pena imposto ao acusado, defiro ao acusado o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P. I.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA